



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/187/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

ניסים מרגלית

התובעת:

נגד

1. טליה לוי מעודה

הנתבעות:

2. עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ,
בשם מדינת ישראל
באמצעות ב"כ: עו"ד הילה כהן

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה לנתבעת 1 לפנות עגלת נכה מהרכוש המשותף.

הרקע להליך וזהות הצדדים

1. ענייננו בבית משותף המצוי ברחוב ה' באייר 45 ראש העין הידוע כגוש 5485 חלקה 107 (להלן: "הבית המשותף").

2. כעולה מצו הרישום לבית המשותף ישנה כניסה אחת, שש קומות, ורשומות בו 12 דירות, שתי דירות בכל קומה. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם בתאריך 15.10.2002 (להלן: "התקנון המוסכם").

3. התובעת היא בעלת הזכויות בתת חלקה 3 בבית המשותף (להלן: "התובעת").
הנתבעת 1 היא השוכרת בתת חלקה 4 בבית המשותף (להלן: "הנתבעת 1").
כאשר התובעת והנתבעת 1 מתגוררות האחת מול השנייה. הנתבעת 2 היא חברת עמידר לבינוי ולשיכון בע"מ, היא בעלת הזכויות בתת חלקה 4 בבית המשותף, ומשכירה את הדירה לנתבעת 1 (להלן: "הנתבעת 2").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/187/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות התובעת בקצרה

4. התובעת טוענת כי נתבעת 1 משתמשת באופן לא סביר בשטח הקיים בין דירותיהן מפני שהיא מניחה חפצים מחוץ לדלת דירתה כדוגמת עציצים ועגלת נכים.

5. לדבריה, חפצים אלו חוסמים את הגישה לארון מוני המים, לארון כיבוי האש ומהווים סכנה בעתות חירום. כמו כן נטען בכתב התביעה כי עגלת הנכים הפריעה בעת העברת מקרר לדירת התובעת.

6. פעולת הנתבעת 1 מנוגדת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

טענות הנתבעת 1 בקצרה

7. החפץ היחידי הקיים במחלוקת בין הצדדים הוא עגלת הנכה של בנה הקטין וכי העציצים המדוברים שייכים לדיירים הקודמים.

8. הנתבעת 1 עושה שימוש סביר ברכוש המשותף ואינה חוסמת לתובעת כל גישה לדירתה. זאת מאחר שעל פי תכנון הקומה יש לה, מסדרון קטן ופרטי המוביל לדירתה.

9. בכל פעם שהתבקשה לכך על ידי התובעת, היא הזיזה את העגלה ואפשרה מעבר חופשי ונוח וכי בכל אופן העגלה של בנה הנכה אינה חוסמת את הגישה לכל הארונות שבמסדרון. שגם אם כן מדובר בעגלה על גלגלים שניתן להזיז ולהחזיר בקלות.

טענות הנתבעת 2

10. נטען על ידי הנתבעת 2 כי אין בינה לבין התובעת כל יריבות משפטית, ככלל מדובר "בתביעה טורדנית וקנטרנית" וכי יש לדחות את התביעה על הסף נגדה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/187/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. לאחר קבלת מכתב התראה מטעם התובעת, ביקרה הנתבעת 2 בנכס וערכה בירור אל מול נתבעת 1 באשר לטענות התובעת. עוד ציינה כי עגלת בנה הנכה של הנתבעת 1 מוצבת בצמוד לדלת הדירה ולא במרכז המרחב המשותף.

מהלך הדיון בקצרה

12. בדיון שהתקיים בתאריך 18.09.2022 (להלן-"הדיון"), שמעתי באריכות את טענות הצדדים.

13. במהלך הדיון טענה התובעת כי בעת העברת המקרר לדירתה, עגלת הנכים דווקא לא הפריעה לה - בשונה מהנטען בכתב התביעה (סעיף 6 לכתב התביעה). התובעת וביתה דרשו כי עגלת הנכים תוכנס לביתה של נתבעת 1 ולא תעמוד במרחב הקומתי המשותף.

14. לטענתה של הנתבעת 1, העגלה ניתנת להזזה, אומנם אפשר להכניס את העגלה לתוך הבית, אך היא מהווה סכנה לבנה מפאת מצבו הרפואי האישי ואף צירפה מסמך התומך בטענתה זו.

15. הנתבעת 2 הוסיפה כי גם לדעתה העגלה אינה מפריעה לאיש. מכל מקום יש לדחות את התביעה על הסף נגד נתבעת 2 מפני שאין עילת תביעה נגדה.

16. בתום הדיון, קבעתי ביקור במקום, כדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים.

התרשמותי מהביקור במקום

17. בביקור במקום שהתקיים בנוכחות התובעת והנתבעת 1 בתאריך 20.09.2022, שמעתי שוב את טענות הצדדים ותיעדתי בתמונות את השטח המשותף בין דירות הצדדים ואת מסדרון הכניסה לדירת התובעת.

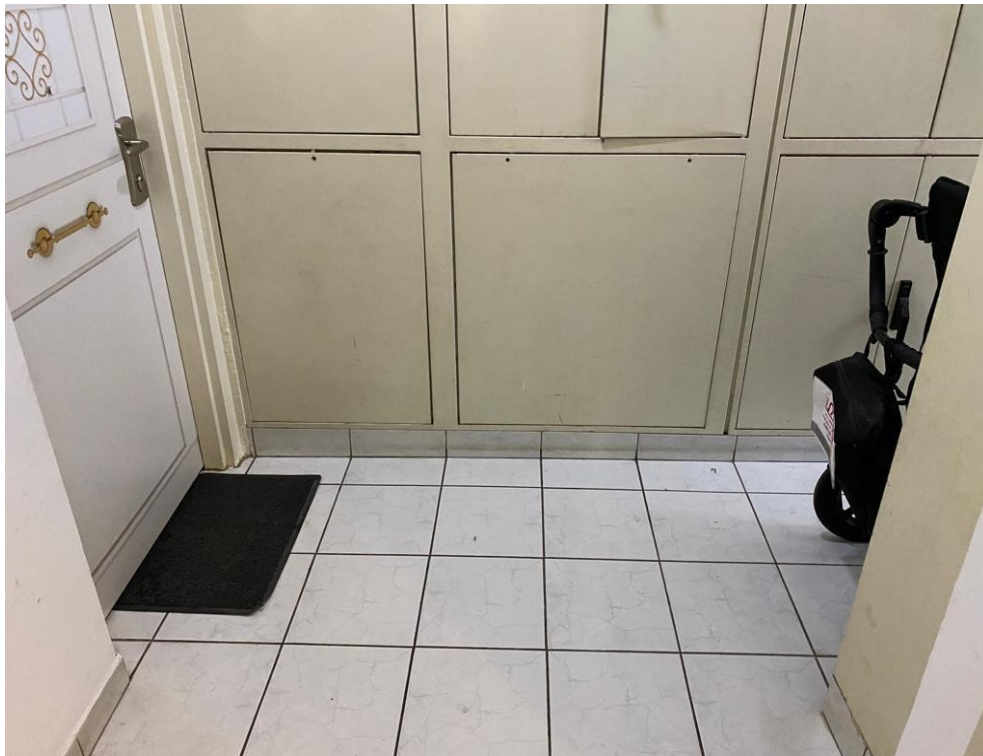


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/187/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צילום 1: השטח המשותף בין דירת הנתבעת 1 לדירת התובעת



צילום 2: מסדרון הכניסה לדירת הנתבעת 1 והעגלה המוצבת בסמוך לדלת הנתבעת 1



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/187/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



18. לאחר שבחנתי את השטח המשותף, מרחב הכניסות לדירות, גודל עגלת הנכה הגישה לארונות התפעול השונים הצעתי לצדדים מתווה פשרה, אך הוא נדחה, לפיכך, הגיע העת להכריע בהליך.

דיון והכרעה

19. אקדים ואומר כי לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ובהסתמך על הביקור שערכתי בבית המשותף, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את התביעה. להלן נימוקיי.

20. אתחיל עם טענתה המקדמית של הנתבעת 2 לפיה היא אינה צד נדרש להליך. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף" מוקנית מכוח סעיף 72 לחוק המקרקעין. מאחר שהנתבעת 2 רשומה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/187/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כבעלת הזכויות בתת חלקה 4 בבית המשותף, הרי היא צד נדרש להליך. אכן, צודקת הנתבעת 2 כי כאשר העילה היא עילת הסגת גבול בבית המשותף, ניתן ליתן את הסעד גם נגד מי שאינו בעל דירה, אלא אף כלפי שוכר כדוגמת הנתבעת 1 [ראו והשוו ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (נבו 09.07.03)], אך כאמור, לא מצאתי סיבה למחוק מההליך את הנתבעת 2.

ולגופו של עניין

21. הרוכש דירה בבית משותף, צריך לדעת שרכש נכס עם מגבלות ולא בחלל ריק. היטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין בפסק הדין בעניין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994), להלן – "עניין צודלר", כך: "הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה".

ובהמשך: "אכן, גילוייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילוייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

22. סעיף 31 (א) לחוק המקרקעין קובע כי כל דייר רשאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף:

"(א) באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים –



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/187/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**(1) להשתמש במקרקעין המשותפים שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע
שימוש כזה משותף אחר;**

23. סעיף 52 לחוק מגדיר מה נכלל תחת הגדרת המונח "רכוש משותף", ומכאן
שהמסדרון שבו מונחת העגלה, הוא רכוש משותף.

**"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים
הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים,
המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או
מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם
אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."**

24. משמעות הדברים היא כי לכל דייר בבית המשותף יש זכות לעשות שימוש שווה
ברכוש המשותף. ומנגד עומדת חובתו לדאוג שזכות זו הנוגעת לדיירים האחרים
אינה נפגעת.

25. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 635/21 **אמסלם
מימון גדי נ' קרן יטי** (נבו 20.11.2022), בעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר
ברכוש המשותף אף בלא אישורה של האסיפה הכללית בהתקיים התנאים המצטברים
הבאים: **האחד**, השימוש תואם את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק
ברכוש המשותף. תנאי המקום משמעם המקום שבו נמצא הבית המשותף, ובכלל זה
מאפייניו של הבית המשותף, ייחודו, צביונו וייעדו (כגון: מגורים, מסחר, משרדים או
שילוב של אלה). תנאי הזמן משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מכתיבה.
השני, השימוש אינו מונע שימוש דומה בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ואינו עולה
כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף [ראו: ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד
כח(2) 817, 824-825 (1974); ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645, 647-648
(1974); ע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); **עניין צודלר** 550,
562-563 (1994); רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (נבו 10.1.2017); (י' ויסמן דיני קניין
- **בעלות ושיתוף**, תשנ"ז-1997, 488-490; א. אייזנשטיין **"יסודות והלכות בדיני
מקרקעין"**, חלק שלישי – בתים משותפים, 102 תשס"א - 2001; (המפקח על המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/187/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פתח תקווה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עזיין, בפסקאות 124-123 (נבו 10.08.2021).

26. **ובמיושם לעניינו** - המסדרון הקטן אשר מוביל לדירת הנתבעת 1 הוא אינו פרטי ואינו מוצמד לדירת הנתבעת 2. השטח המדובר הוא רכוש משותף אשר לכל אחד מהדיירים יש זכות שווה להשתמש בו. זכותן של התובעת והנתבעות בעניין זה, כמו זכות יתר בעלי הדירות בבית המשותף, זהות.

27. במהלך הביקור התרשמתי כי הצבת עגלת בנה הנכה של הנתבעת 1, בפתח דירתם, לא מהווה ניסיון לתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף ולא מדובר בחפץ ניח אשר פוגע בגישתם של דיירים אחרים לרכוש המשותף. כמו כן, אין פגיעה ממשית באופי הרכוש המשותף וייחודו עדיין נשמר, וכך אין מדובר בתפיסת חזקה ייחודית בבית המשותף.

28. הנתבעת 1 לא ביקשה לערוך שינויים ברכוש המשותף ועל כן, הצבת העגלה בפתח הדירה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף. בייחוד לאור העובדה שמדובר בעגלה המסייעת להנגשה עבור בנה הקטין בעל המוגבלות, על כל המשתמע מכך.

29. כמו כן, במהלך הביקור נוכחתי כי העגלה אינה מונעת גישה למתקנים חיוניים כדוגמת ארון המים או החשמל, ובמקרה הצורך, ניתן בנקל להזיז את העגלה ולהשיבה למקומה.

30. בביקורי במקום התרשמתי כי בשל אילוצים אשר מציאות החיים הכתיבה לנתבעת 1, עליה להשאיר את עגלת בנה הנכה בסמיכות לדלת דירתה. עוד התרשמתי, שהשימוש שמבצעת הנתבעת 1 כך שהיא מצמידה את עגלת בנה הנכה לדלת דירתה במסדרון המוביל אליה, אינו מונע שימוש דומה בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ואינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

31. כעולה מהתמונה המופיעה בסעיף 17 לעיל, ניתן להיווכח כי העגלה אינה חוסמת את הגישה של התובעת למעלית, כל עוד היא מוצבת בצמידות לדלת דירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/187/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת 1, ואינה חוסמת לתובעת את הגישה לחדר המדרגות והמעלית אני מורה.

סוף דבר

32. התביעה נדחית - הצבת עגלת בנה הנכה של הנתבעת 1 ברכוש המשותף בסמוך לדלת דירת הנתבעת 1, במיוחד לאור הנסיבות הרפואיות שהוצגו לי על ידי הנתבעת 1, מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, כל עוד העגלה תוצב בסמוך לדלת דירתה של הנתבעת 1, כפי שמופיע בתמונה בסעיף 17 לעיל, ולא תעבור את קו קיר המעלית לכיוון דלת דירתה של התובעת. ככל שהתובעת או מי מטעמה יזדקקו לגישה לארונות מוני המים ושאר ארונות התפעול, תהיה לה גישה עצמאית ומלאה לכך, לרבות הזזת העגלה במקרה הצורך, והחזרתה למקומה לאחר מכן.

33. אשר להוצאות ההליך - ולמרות שהתביעה נדחתה, אך למען שמירה על יחסי שכנות, נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ג אדר תשפ"ג, 06 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה